

**TERMO DE ADESÃO AO CORPO CLÍNICO
REDE SANTA CATARINA**

1. HOSPITAL:			
Nome Empresarial: ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA – HOSPITAL SANTA CATARINA			
CNPJ: 60.922.168/0055-79		Telefone: (11) 3016-4133	
Endereço: Avenida Paulista, 200 – Bela Vista – SP - CEP 01310-000			
Registro no CREMESP: 900830		CNES: 2688603	
E-mail: relacionamento.medico@redesc.org.br			
2. PROFISSIONAL MÉDICO:			
Nome completo:			
Data de nascimento:		Estado civil:	
CPF:		RG:	
Naturalidade:		CRM:	
Endereço residencial:			CEP:
Complemento:		Cidade:	UF:
E-mail:		Telefone:	
3. EMPRESA MÉDICA:			
Nome Empresarial:			
CNPJ:		Telefone:	
Endereço:			
Registro no CREMESP:		CNES:	
E-mail:			
Especialidade:			
4. DATA DE REPASSE:			
/ /			
5. DATA DE INÍCIO DA VIGÊNCIA:			
/ /			
6. CONDIÇÕES COMERCIAIS ESPECÍFICAS:			

Por meio deste Termo de Adesão (“Termo”), o **PROFISSIONAL MÉDICO**, vinculado à **EMPRESA MÉDICA**, acima qualificado, se torna Credenciado do Corpo Clínico, para atendimento de seus Pacientes na Especialidade, podendo realizar consultas e procedimentos nas dependências do **HOSPITAL**, mediante o cumprimento das condições a seguir:

1. REGRAS DE REPASSE

1.1. Faturamento: A **EMPRESA MÉDICA** fará jus ao recebimento dos Honorários Médicos relativos aos atendimentos realizados pelo **PROFISSIONAL MÉDICO** e/ou demais profissionais pertencentes à sua equipe, cujo repasse será efetuado integralmente pelo **HOSPITAL** à **EMPRESA MÉDICA** respeitando o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias após o faturamento pela respectiva Operadora de Plano de Saúde e/ou recebido do Paciente Particular, observada a Taxa Administrativa abaixo, na data informada no item 4 do Quadro Resumo.

1.1.1. Para Pacientes beneficiários de Operadoras de Plano Saúde (“OPS”) o valor do repasse será calculado com base na tabela da respectiva OPS e, para Pacientes Particulares, o valor será aplicado conforme tabela própria do **HOSPITAL**, ambos vigentes à época do atendimento.

1.1.2. Quando aplicável, serão observadas as Condições Comerciais Específicas descritas no item 6 do Quadro Resumo, sendo o pagamento realizado na forma da cláusula 1.1 acima.

1.1.3. A **EMPRESA MÉDICA** é única e exclusivamente responsável pelo repasse de honorários relativos às atividades executadas por profissionais pertencentes à sua equipe que não integram o quadro societário da **EMPRESA MÉDICA**, inclusive, pelo recolhimento de eventuais encargos, isentando o **HOSPITAL** de toda a qualquer responsabilidade neste sentido.

1.2. Taxa administrativa: O **HOSPITAL** fará a retenção da Taxa Administrativa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor de Honorário Médicos faturado. O cálculo será feito após desconto dos impostos. A Taxa Administrativa é devida em razão dos processos administrativos envolvidos e aos riscos financeiros de glosas, exceto relacionados aos Honorários Médicos, que poderão ser afetados quando do repasse à **EMPRESA MÉDICA**.

1.3. Envio do Recibo: O Demonstrativo de Pacientes e Recibo, serão direcionados por e-mail pela equipe de Repasse Médico do **HOSPITAL**, para emissão da Nota Fiscal, com todas as orientações e prazos. Caso exceda o prazo estipulado, os honorários serão pagos no mês seguinte.

1.4. Regularidade: As Partes desde já estabelecem que a realização dos pagamentos está condicionada à regularização do cadastro da **EMPRESA MÉDICA** junto ao **HOSPITAL**, sendo que os valores ficarão retidos enquanto não for regularizada a documentação.

2. RESPONSABILIDADES

2.1. É vedado à **EMPRESA MÉDICA** efetuar a cobrança de Honorários Médicos em duplicidade, ou seja, no Consultório diretamente do Paciente e no Hospital, sob pena de devolução do valor total duplicado, ou desconto nos futuros repasses até quitação total do valor duplicado, sem prejuízo da rescisão imediata do presente Termo, a critério do **HOSPITAL**.

2.2. Para o efetivo faturamento dos procedimentos realizados, é imprescindível o preenchimento de prescrição e evolução médica em PEP (Prontuário Eletrônico do Paciente), bem como assinatura e carimbo em prontuário físico.

2.3. É responsabilidade do **PROFISSIONAL MÉDICO** manter seu cadastro, da **EMPRESA MÉDICA** e dos Profissionais pertencentes à sua equipe sempre atualizado para recebimento de

seus honorários médicos, sendo que, qualquer alteração, como mudança da razão social, nome fantasia, CNPJ, inclusão de um novo sócio, dados bancários, entre outros, é necessário a comunicação ao setor de Relacionamento Médico do **HOSPITAL**.

2.4. É de responsabilidade única e exclusiva do **PROFISSIONAL MÉDICO** a inclusão dos procedimentos realizados com os referidos códigos TUSS na descrição cirúrgica em sistema próprio, assim, como a descrição das justificativas técnicas e a sinalização quanto ao recebimento dos honorários médicos (pelo Paciente / OPS ou via Hospital) para cada procedimento cirúrgico. O **HOSPITAL** não será obrigado a realizar o pagamento dos Honorários Médicos que não foram descritos e justificados tecnicamente, e que não estejam com a opção correta selecionada na Descrição cirúrgica.

2.5. Ademais, o **PROFISSIONAL MÉDICO**, por este ato, se obriga a:

- a) Obedecer ao Regimento Interno, Código de Ética e Conduta, e demais normas do **HOSPITAL**, das quais declara ciência e conhecimento;
- b) Restringir a sua prática aos procedimentos e aos atos correlatos necessários ao melhor atendimento do Paciente e previamente autorizados pelo **HOSPITAL**;
- c) Obedecer às normas éticas relativas à elaboração de prontuário e demais documento médicos;
- d) Manter, durante todo o período em que permanecer no **HOSPITAL**, todas as condições indicadas neste Termo;
- e) Responder, no âmbito de suas atribuições, perante o Conselho Regional de Medicina competente, pelo descumprimento das normas éticas, técnicas, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal e/ou civil pela prática do procedimento, indenizando o **HOSPITAL** todo e qualquer prejuízo neste sentido.
- f) Garantir que o Paciente assine todos os Termos de Consentimento necessários à realização do Procedimento, fornecidos pela equipe interna do **HOSPITAL**;
- g) Garantir que o Paciente assine o Termo de Ciência que informa que será atendido por médico que apenas utiliza as dependências do **HOSPITAL** para o atendimento de seus Pacientes;
- h) Seguir as normas técnicas do **HOSPITAL** relacionadas à assepsia;
- i) Utilizar o Equipamento de Proteção Individual, conforme demais normas internas do **HOSPITAL**;
- j) Em caso de dúvida acerca da possibilidade ou não de realizar certo ato ou procedimento, compromete-se a questionar a equipe do **HOSPITAL** antes de prosseguir com a prática do ato;
- k) Cumprir os agendamentos de atendimento junto aos Pacientes, evitando atrasos e/ou faltas.

2.5.1. O **PROFISSIONAL MÉDICO** se obriga por si e pelos demais Profissionais integrantes de sua equipe e que eventualmente atuarão nas dependências do **HOSPITAL**.

2.6. O **PROFISSIONAL MÉDICO** reconhece, no âmbito de suas atribuições, sua integral responsabilidade pela prática dos atos e procedimentos que vier a desempenhar nas dependências do **HOSPITAL**, comprometendo-se ao pleno ressarcimento dos danos e/ou indenizações de qualquer natureza eventualmente causados ao Paciente, a terceiros e/ou ao **HOSPITAL**.

2.7. O **HOSPITAL**, por sua vez, se compromete a fornecer toda a infraestrutura adequada para a devida realização dos procedimentos que serão realizados pelo **PROFISSIONAL**

MÉDICO, incluindo, mas não se limitando a: materiais, equipamentos, medicamentos e correlatos, bem como serviços administrativos.

3. VIGÊNCIA E RESCISÃO

3.1. O presente Termo vigorará pelo período em que o **PROFISSIONAL MÉDICO** pertencer ao Corpo Clínico do **HOSPITAL**, com início na data indicada no item 5 do Quadro Resumo.

3.3.1 Caso o **PROFISSIONAL MÉDICO** seja descredenciado ou excluído do Corpo Clínico, por qualquer motivo, o presente Termo estará automaticamente encerrado.

3.2. Qualquer uma das Partes poderá rescindir o presente Termo de Adesão, de forma imotivada e sem penalidades, mediante comunicação formal à Parte contrária com 30 (trinta) dias de antecedência, ocasião em que o **PROFISSIONAL MEDICO** será descredenciado do Corpo Clínico do **HOSPITAL**.

3.3. O **HOSPITAL** poderá rescindir imediatamente este Termo de Adesão, na hipótese de descumprimento, pelo **PROFISSIONAL MÉDICO**, de qualquer obrigação prevista neste Termo, sendo cabível a cobrança de multa, não compensatória, de 20% (vinte por cento) do valor equivalente à média mensal dos valores dos repassados durante os 06 (seis) meses anteriores à ocorrência do descumprimento (ou, então, do período decorrido desde o início de vigência do Contrato, caso seja inferior a 6 meses), sem prejuízo de apuração de eventuais perdas, danos e lucros cessantes, excluindo o **PROFISSIONAL MÉDICO** do Corpo Clínico do **HOSPITAL**.

4. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

4.1. Caso informações relativas a uma pessoa física identificada ou identificável ("Dados Pessoais"), sejam inseridos, tratados ou transmitidos no âmbito das atividades realizadas pela **EMPRESA MÉDICA**, o **HOSPITAL** será a exclusiva responsável por coletar as autorizações necessárias perante o titular dos Dados Pessoais bem como pela legitimação de quaisquer processamentos, tratamentos ou armazenamentos dos Dados Pessoais que sejam realizados pelo **PROFISSIONAL MÉDICO** no âmbito do Termo.

4.1.1. A **EMPRESA MÉDICA**, através do **PROFISSIONAL MÉDICO**, monitorará, por meios adequados, sua própria conformidade e a de seus funcionários e suboperadores com as respectivas obrigações de proteção de Dados Pessoais, caso aplicável.

4.1.2. A **EMPRESA MÉDICA**, através do **PROFISSIONAL MÉDICO**, não poderá invocar o descumprimento do **HOSPITAL** para se eximir de suas próprias responsabilidades quanto aos Dados Pessoais.

4.2. O **HOSPITAL** é e continuará sendo a titular e proprietário de seus dados, bem como será responsável por quaisquer dados de terceiros, inclusive Dados Pessoais, que inserir na Plataforma/compartilhar com o **PROFISSIONAL MÉDICO**, no âmbito deste Termo, a qualquer título.

4.3. A **EMPRESA MÉDICA**, através do **PROFISSIONAL MÉDICO**, se compromete a tratar como confidencial todos os Dados Pessoais a que vier a ter acesso em razão do cumprimento das disposições deste Termo.

4.4. A **EMPRESA MÉDICA**, através do **PROFISSIONAL MÉDICO**, tratará os Dados Pessoais com o mesmo nível de segurança que trata seus dados pessoais e informações de caráter confidencial.

4.5. Os Dados Pessoais coletados poderão estar armazenados em ambiente seguro e controlado da **EMPRESA MÉDICA**, ou de terceiro por ela contratado, sendo este ambiente e terceiros de total responsabilidade da **EMPRESA MÉDICA**.

4.6. A **EMPRESA MÉDICA**, através do **PROFISSIONAL MÉDICO**, não se obrigará a processar, tratar ou armazenar quaisquer Dados Pessoais do **HOSPITAL** se houver razões para crer que tal processamento, tratamento ou armazenamento possa imputar infração de qualquer lei aplicável.

4.7. A **EMPRESA MÉDICA**, através do **PROFISSIONAL MÉDICO**, executará suas atividades mediante esforço razoável em conformidade com controles de Segurança da Informação e com a legislação aplicável.

4.8. Caso a legislação aplicável exija modificações na execução do Termo, as Partes deverão, se possível, renegociar as condições vigentes e, se houver alguma disposição que impeça a continuidade do Termo conforme as disposições acordadas, este deverá ser resolvido sem qualquer penalidade, apurando-se os valores devidos até a data da rescisão.

4.8.1. Se qualquer legislação nacional ou internacional aplicável aos Dados Pessoais tratados (incluindo armazenados) no âmbito do Termo vier a exigir adequação de processos e/ou instrumentos contratuais por forma ou meio determinado, as Partes desde já acordam em celebrar termo aditivo escrito neste sentido.

4.9. A **EMPRESA MÉDICA**, através do **PROFISSIONAL MÉDICO**, se compromete a devolver todos os Dados Pessoais que vier a ter acesso, em até 30 (trinta) dias, nos casos em que (i) o **HOSPITAL** solicitar; (ii) o Termo for rescindido; ou (iii) com o término do presente Termo. Em adição, A **EMPRESA MÉDICA**, através do **PROFISSIONAL MÉDICO**, não deve guardar, armazenar ou reter os Dados Pessoais por tempo superior ao prazo legal ou necessário para a execução do presente Termo.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1. Este Termo de Adesão não estabelece qualquer relação de mandato, sociedade e/ou associação, vínculo empregatício, agenciamento, representação, consórcio, joint venture ou responsabilidade solidária ou subsidiária entre as Partes, que são pessoas jurídicas independentes e autônomas para todos os fins de direito, tampouco confere poderes a uma das Partes para a representação da outra em quaisquer negócios jurídicos. A relação aqui estipulada entre as Partes é válida exclusivamente para fins de cumprimento das obrigações aqui previstas.

5.2. O presente Termo de Adesão não estabelece qualquer tipo de exclusividade por qualquer das Partes, podendo cada uma realizar negócios e contratos com terceiros com o mesmo objeto deste acordo, desde que não conflitem e não prejudiquem as atividades aqui acordadas.

5.3. As Partes envolvidas no presente Termo afirmam e declaram que este poderá ser assinado por meio eletrônico, sendo consideradas válidas as referidas assinaturas. As Partes também

declaram reconhecerem como válidas as assinaturas eletrônicas feitas através da plataforma “DocuSign”, quando enviadas para os respectivos endereços de e-mail dos signatários, nos termos do art. 10, parágrafo 2º da MP2200-2/2001.

5.4. Este Termo revoga e substitui todo e qualquer outro Termo de Adesão firmado anteriormente entre as Partes, outorgando mutuamente entre si plena quitação, exceto com relação aos repasses eventualmente pendentes em razão do período de faturamento, os quais serão pagos conforme condições acordadas no referido Termo anterior.

5.5. Para todas as questões oriundas do presente Termo, será competente o Foro da cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Assinatura:

Nome completo: